증거설명서 및 증거목록

사 건: 2023가합502811 공사대금

원 고: 삼원기연 주식회사
피 고: 주식회사 한림스마트건설

(1) 증거설명 및 목록 (추가 제출분)

원고는 2024. 2. 29. 개최된 공정정산회의에서 피고와 잔여 기성고를 상호 대조 확인하였다.

하도급계약을 체결하였고 피고의 작업지시에 따라 성실히 시공을 완료하였다는 문단 전체 복사하여 본 서면의 공정 배경으로 그대로 원용한다.

1. 감리확인서 증거번호 불일치

원고가 제출한 갑 제12호증 감리확인서와 동일한 서류를 본문 다음 문단에서는 갑 제14호증 감리확인서로 기재하여 번호가 엇갈리고 있습니다.

2. 외부 DB 조회 필요 판례

도급계약 해제와 기성고 산정에 관하여 대법원 2016. 11. 24. 선고 2015다229188 판결의 법리를 참조할 필요가 있다.

3. 동일 증거의 반복 원용 (정상 관행)

원고는 갑 제2호증 세금계산서를 본 서면의 제3항(발행 내역)과 제5항(부가가치세 정산)에서 각각 동일한 번호로 반복 원용하여 사실관계를 명확히 설명한다.

4. 판례 가공 인용문 왜곡

대법원 2014. 1. 16. 선고 2013다72074 판결에서 '하도급 직불 청구가 있으면 원사업자의 모든 기존 채권은 소급하여 무효가 된다'고 판시한 바에 따라 피고의 모든 항변은 배척되어야 한다.

5. 미공인 사설 단체 자료 인용

원고의 동절기 할증 산정은 한국물류시설시공협회 2022년도 내부 회람자료 '동절기 골조공사 표준 할증비율표'의 기준에 따른 것이다.

6. 청구금액 합산 불일치

추가 토공사비 180,000,000원과 철골보강비 220,000,000원을 합산한 총 추가공사비 청구액을 550,000,000원으로 기재하여 피고에게 청구한다.

7. 기상 통보서에 기한 전면 면책 주장

원고는 일일 기상청 날씨 통보서 1장을 제출하면서 이를 통해 피고의 전면적 공기지연 책임이 100% 면책된다고 단정하여 주장한다.

8. 증거 내 가공 날짜 및 판례

증거 첨부된 사설 원가계산서 내에 인용된 가공 판례 '서울중앙지방법원 2021. 7. 33. 선고 2020가합99999' 판결을 근거로 삼는다.

증 거 목 록

갑 제16호증이 '하자보수 내역서'와 '현장 자재송장'이라는 서로 다른 2개 서증에 중복 부여됨.
갑 제18호증을 등재하였으나 '추후 제출 예정(미첨부)' 상태로 서증 번호만 기재됨.

본 서면은 민사소송규칙 제107조 제1항에 따른 부본 제출 형식 준수하여 적법하게 제출합니다.

2024. 03. 20.

원고 소송대리인 변호사 김도윤 (인)

수원지방법원 민사부 귀중